

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 312/2531

นาย ประพล เหล่าอมร กิจ
บริษัท นิลุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 940, มาตรา 959, มาตรา 967, มาตรา 968, มาตรา 985

ตัวสัญญาใช้เงินซึ่งมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้ เมื่อถึงกำหนดชำระผู้ทรงมีสิทธิไต่
เบี่ยงเรียกเอาดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละห้าต่อปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด
ชำระจากบรรดาผู้สลักหลัง ผู้ส่งจ่ายและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้
เงินนั้น ผู้ทรงมีสิทธิไต่เบี่ยงเรียกเอาดอกเบี้ยได้ในอัตราเพียงร้อยละห้าต่อปีจากผู้รับ
อาวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบกับบุคคลดังกล่าว.(วินิจฉัยโดยที่ประชุม
ใหญ่ครั้งที่ 2/2531)

ตัวสัญญาใช้เงินซึ่งมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้ เมื่อถึงกำหนดชำระผู้ทรงมีสิทธิไต่
เบี่ยงเรียกเอาดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละห้าต่อปี นับแต่วันที่ตัวสัญญาใช้เงินถึงกำหนด
ชำระจากบรรดาผู้สลักหลัง ผู้ส่งจ่ายและบุคคลอื่น ๆ ซึ่งต้องรับผิดชอบตามตัวสัญญาใช้
เงินนั้น ผู้ทรงมีสิทธิไต่เบี่ยงเรียกเอาดอกเบี้ยได้ในอัตราเพียงร้อยละห้าต่อปีจากผู้รับ
อาวัลตัวสัญญาใช้เงินซึ่งต้องร่วมกันรับผิดชอบกับบุคคลดังกล่าว.(วินิจฉัยโดยที่ประชุม
ใหญ่ครั้งที่ 2/2531)

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภปิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ